

नेपाल_एजेन्सी_ऐन_२०१४

English title: Nepal Agency Act, 1957

नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ । लालमोहर सदर मिति । २०१४ । १ । २ । नेपालराजपत्रमा प्रकाशति मिति । २०१४ । १ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ २०१८ । १ । ४ २०१८ । १ । ६ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । १ । १६ २०२० । १ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१४ सालको ऐन नं. १९ । एजेन्सी सम्बन्धी काम नयिन्त्रण गर्ने ऐन । एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर, स्टकषिट, नोमिनी वा रपिरेजेन्टेभिहरुले चीज वस्तुहरुको बकिरीमा अनुचति फाइदा उठाउन नपाउने गर्नको नमितित्त सो कामलाई नयिन्त्रण र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था समेत गरी केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधति । सर्वसाधारण जनताको सुवधि र आर्थिक हति कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरबिक्सेको छ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ । २. परिभाषाः वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “एजेन्ट” भन्नाले नेपाल भर मुलुक वा त्यसको कुनै इलाकाको नमितित्त स्वदेशी वा वदेशी फर्मको एजेन्सी लनि व्यक्तिसम्झनु पर्छ र यो शब्दले डिस्ट्रिब्युटर, स्टकषिट, नोमिनी वा रपिरेजेन्टेभि भई काम गर्ने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (ख) “रजिस्टर्ड एजेन्ट” भन्नाले यस ऐनको दफा ४ बमोजमि एजेन्टमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ग) “तोकएको” वा “तोकए बमोजमिको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नयिम वा आदेशमा तोकएको वा तोकए बमोजमिको सम्झनु पर्छ । ३. यो ऐन बमोजमि नाम दर्ता नगराई एजेन्ट भई काम गर्न नहुनेः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजमि एजेन्टमा दर्ता नगराई कुनै पनव्यक्तिले एजेन्ट भई काम गर्न पाउने छैन । ४. एजेन्टमा नाम दर्ता गर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै एजेन्ट हुन चाहने व्यक्तिले एजेन्टमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन तोकए बमोजमि वविरणहरु खुलाई तोकएको अधिकारी छेउ दरखास्त दनिपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैको दरखास्त पर्न आएमा तोकएको अधिकारीले तोकएको दस्तुर र धरौट दाखलि गराई सो दरखास्तवालालाई तोकएबमोजमिको कबुलयित गराई एजेन्टमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत एजेन्टमा नाम दर्ता गर्दा नेपालका नागरकिलाई प्राथमकितता दिनेछ । ५. फाँटवारी दाखलि गर्नेः प्रत्येक रजिस्टर्ड एजेन्टले आएको, बकिरी भएको, मौज्दातमा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकएको ढाँचामा तोकएको समय समयमा अधिकारी छेउ दाखलि गर्नु पर्छ । नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ द्वारा संशोधति । ६. यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघिभई राखेका एजेन्टहरुः यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारबाट एजेन्ट भई काम गर्ने सम्बन्धमा दिई राखेको सबै स्वीकृतहिनु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिएका म्यादभतिर रनियू गराउनु पर्छ । सो म्यादभतिर रनियू नभए सो स्वीकृतहिनु कायम रहने छैन । ७. कबुलयित उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजायः दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि आफूले गरिखेको कबुलयित कुनै एजेन्टले उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई पाँच वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदनि वा रु.५०० ।

- पाँच सय जरविना गर्न सक्नेछ । ८. दफा ३ उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजायः कुनै व्यक्तिले दफा ३ उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई रु.१००० । - सम्म जरविना गर्न सक्नेछ । ९. अरु दण्ड सजायः माथिदफा दफामा तोकए बमोजमिका दण्ड सजायहरुमा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका आदेश वा नयिमका कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले २ वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदनि वा रु.२०० । - सम्म जरविना गर्न सक्नेछ । १०. आदेश जारी गर्ने तथा नयिम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गर्न तथा नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपारी खास गरेर ती आदेश तथा नयिमहरुमा देहायका वषियहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछः- । (क) यो ऐन बमोजमिको अधिकारी तोकने । (ख) एजेन्टमा नाम दर्ता गराउन दनि दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने वविरण । (ग) कबुलयितको ढाँचा । (घ) एजेन्टमा नाम दर्ता गराउन दाखलि गर्नु पर्ने दस्तुर । (ङ) एजेन्ट भई काम गर्ने अवधि, सो रनियू गर्ने र रनियू गराउँदा दाखलि गर्नु पर्ने दस्तुर । (च) रजिस्टर्ड एजेन्टले आएको, बकिरी भएको र मौज्दातमा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकएको अधिकारी छेउ दाखलि गर्नु पर्ने समय र त्यसको फाँटवारीको ढाँचा । (छ) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमि दिएको वविरणमा केही संशोधन तथा थपघट गर्न वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि भएको कबुलयितमा हेरफेर गर्नु पर्दाको कार्यवधि, र । (ज) रजिस्टर्ड एजेन्टले दफा ५ बमोजमि आफूले दाखलि गरेको फाँटवारी बमोजमिको दर भाउमा थपघट गर्नु पर्दाको कार्यवधि । ११. खारेजीः १९९२ साल श्रावण १० गतेको इस्तहार खारेज गरिएको छ ।